

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2531 นาย อาวุธ ศิริมาตย์
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

เมื่อข้อเท็จจริงที่โจทก์อุทธรณ์นั้น ศาลแรงงานกลางมิได้รับฟังเป็นดังที่โจทก์อุทธรณ์ จึงเป็นการยกข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา ศาลฎีกาไม่อาจนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นมาวินิจฉัยข้อกฎหมายได้ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว โจทก์ไม่มีเวลาทำงานปกติ จะทำวันใดหรือไม่ทำวันใดก็ได้การที่โจทก์ขายสินค้าแต่ละชิ้นแล้วได้เปอร์เซ็นต์นั้น มิใช่เป็นการคำนวณค่าจ้างตามผลงานเงินเปอร์เซ็นต์จากการขายที่โจทก์ได้รับจึงไม่ใช่เงินที่นายจ้างให้เป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงาน และไม่ถือว่าเป็นเงินค่าจ้าง

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินทดแทน ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า ก่อนที่โจทก์เข้าทำงานกับบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด โจทก์ต้องยื่นใบสมัครต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงานโจทก์ต้องรายงานผลการขายทุกสิ้นเดือน ต้องประชุมที่บริษัทซิงเกอร์

ประเทศไทย จำกัด ทุกวันที่ 10 ของเดือน โจทก์มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิได้รับโบนัสภายหลังรายงานการขายแล้ว โจทก์จึงมีฐานะเป็นลูกจ้างของบริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่โจทก์อุทธรณ์ขึ้นมานั้น ศาลแรงงานกลางมิได้รับฟังเป็นดังที่โจทก์อุทธรณ์แม้แต่ข้อเดียว อุทธรณ์ตามที่กล่าวข้างต้นจึงเป็นการยกข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา ศาลฎีกาไม่อาจนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นมาวินิจฉัยข้อกฎหมายเป็นประการใดได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อนี้

โจทก์อุทธรณ์อีกว่า โจทก์จะต้องขายสินค้าให้แก่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ชนิดเดียวเท่านั้น จะขายสินค้าชนิดอื่นไม่ได้ โจทก์ต้องรับผิดชอบสินค้าทุกชิ้น จนกว่าลูกค้าจะผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน พิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์จะต้องขายสินค้าให้แก่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ชนิดเดียวเท่านั้น นั้น โจทก์คงหมายเอาว่าโจทก์ต้องขายสินค้าของบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ผู้เดียวเท่านั้น จะขายสินค้าของผู้อื่นไม่ได้ ข้อนี้ เห็นว่าศาลแรงงานกลางก็ได้ฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์อุทธรณ์อีกเช่นกันศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเป็นประการใดได้ดั่งเดียวกับอุทธรณ์ข้อแรก

โจทก์อุทธรณ์อีกข้อหนึ่งว่า ค่าเปอร์เซ็นต์จากการขายและการเก็บเงินตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมานั้นถือว่าเป็นค่าจ้างแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าโดยลักษณะเงินค่าเปอร์เซ็นต์ในคดีนี้มีใช่เป็นเงินที่บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด จ่ายให้เป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานเพราะตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาโจทก์ไม่มีเวลาทำงานปกติเลย โจทก์จะทำวันใดหรือไม่ทำวันใดก็ได้การขายสินค้าแต่ละชิ้นแล้วได้เปอร์เซ็นต์จากการขายมิใช่เป็นการ"คำนวณตามผลงาน" ตามความหมายของบทนิยามของคำว่า "ค่าจ้าง"ประกาศกระทรวง

มหาตไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 เงินค่าเปอร์เซ็นต์ที่โจทก์ได้รับหาเป็นค่าจ้างไม่

โจทก์อุทธรณ์ข้อสุดท้ายเป็นเชิงว่า บริษัทชิงเกอร์ประเทศไทยจำกัด ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับโจทก์ แก่กรมแรงงานแล้วซึ่งโจทก์คงหมายความว่าต่อไปว่า หากโจทก์ไม่เป็นลูกจ้างแล้ว เหตุใดบริษัทชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด จึงต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนด้วย ข้อนี้ เห็นว่าศาลแรงงานกลางมิได้ฟังข้อเท็จจริงดังที่โจทก์อุทธรณ์ จึงเป็นอุทธรณ์ยกข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาอีกเช่นกัน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

อุทธรณ์ของโจทก์เป็นดังที่วินิจฉัยมาแล้ว การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(จุนท์ จันทรวงศ์-มานะ เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>